

0001086-97.2018.8.26.0576

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... voltada ao abastecimento da rede de tráfico ilícito de entorpecentes, com a prática de inúmeros delitos patrimoniais com ou sem violência.

Ademais, o prejuízo à saúde pública é evidente com a demanda crescente provocada pela escalada no uso de entorpecentes, tomando vagas em hospitais e clínicas e destruindo famílias e carreiras. Não prospera, assim, a tese de que haveria invasão à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001086-97.2018.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001086-97.2018.8.26.0576

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 04/2018 - Delegacia de Polícia de Cedral, 373/2017 - Delegacia de Polícia de Cedral

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAELSON PAULINHO DE CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ADAELSON PAULINO DE CAMPOS, também conhecido como ADAELSON PAULINHO DE CAMPOS, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, mantenho a decisão de fls. 110, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, pelos fundamentos ali expostos.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria foram bem demonstradas tanto na fase policial quanto em Juízo, como se observa pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 11/14), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Tanto na fase policial (fls. 08) quanto em Juízo, o réu Adaelson Paulino de Campos informou que, no dia dos fatos, estava conduzindo seu veículo VW/Gol quando recebeu

ordem de parada dos policiais. Disse que, ao ser abordado, portava um pino de cocaína, tendo admitido que a droga seria para seu consumo.

No mesmo sentido, os policiais militares Paulo Roberto Neves Júnior e Willy Wendelyn Reishtatter relataram que, durante uma abordagem de rotina na cidade de Cedral, surpreenderam o réu trazendo consigo um "pino" de cocaína no console de seu veículo, sendo que, ao ser indagado, o mesmo admitiu que a droga se destinava a seu consumo.

Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do acusado em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação pelo crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia.

Com relação à frequente tese de inconstitucionalidade da tipificação por violação à liberdade individual, à fragmentariedade, à intervenção mínima do Direito Penal e ao princípio da lesividade, é preciso lembrar que o usuário de entorpecentes não prejudica somente a si mesmo, uma vez que toda a sociedade sofre com a criminalidade voltada ao abastecimento da rede de tráfico ilícito de entorpecentes, com a prática de inúmeros delitos patrimoniais com ou sem violência.

Ademais, o prejuízo à saúde pública é evidente com a demanda crescente provocada pela escalada no uso de entorpecentes, tomando vagas em hospitais e clínicas e destruindo famílias e carreiras. Não prospera, assim, a tese de que haveria invasão à privacidade do indivíduo nem de que o fato não é penalmente relevante ou dotado de lesividade.

Passo à dosimetria da pena.

Muito embora o réu ostente uma condenação anterior pela prática do crime de lesão corporal, observo que o mesmo é tecnicamente primário e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Desse modo, e considerando que as penas previstas para a infração penal em questão não são privativas de liberdade e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, entendo mais adequada a medida de mera advertência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal e CONDENO o acusado ADAELSON PAULINO DE CAMPOS, também conhecido como ADAELSON PAULINHO DE CAMPOS, qualificado nos autos, à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Sem custas nesta fase.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA